

Vereinbarung über die unentgeltliche Einräumung von Nutzungsrechten an Foto- und Videoaufnahmen

zwischen

Fotografin

Name: Nadine Bayer

Anschrift: Donauschwabenstraße 37; 71332 Waiblingen

– nachfolgend „Fotografin“ –

und

x-media music GmbH; Obere Str. 13; 70190 Stuttgart

sowie den jeweils auf den Aufnahmen abgebildeten bzw. von der x-media music GmbH betreuten Künstlern und Bands.

§1 Gegenstand der Vereinbarung

Die Fotografin erstellt bei Konzerten, Veranstaltungen, Proben oder sonstigen Terminen der von der x-media music GmbH betreuten Künstler und Bands Foto- und/oder Videoaufnahmen.

Die Fotografin stellt die von ihr ausgewählten und übergebenen Aufnahmen der x-media music GmbH sowie den jeweils betroffenen Künstlern und Bands zur Nutzung zur Verfügung.

§2 Unentgeltliche Überlassung

Die Überlassung der Foto- und Videoaufnahmen sowie die Einräumung der nachfolgend beschriebenen Nutzungsrechte erfolgen unentgeltlich.

Ein Honorar, eine Lizenzgebühr oder eine sonstige Vergütung wird weder jetzt noch künftig geschuldet, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbaren.

§3 Einräumung der Nutzungsrechte

Die Fotografin räumt der x-media music GmbH sowie den jeweils betroffenen Künstlern und Bands an allen von ihr übergebenen Foto- und Videoaufnahmen ein zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränktes, nicht ausschließliches und unentgeltliches Nutzungsrecht ein.

Die Nutzungsrechte umfassen insbesondere:

- * Veröffentlichung auf Webseiten und Homepages,
- * Nutzung auf Social-Media-Plattformen,
- * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
- * Verwendung in Printmedien (z. B. Flyer, Broschüren, Plakate, Anzeigen, Banner, Roll-Ups, Programmhefte),
- * digitale Werbemittel,
- * Präsentationen,
- * Presseunterlagen,
- * Newsletter,
- * Werbung und Marketing,

* Archivierung sowie wiederholte Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt.

Die x-media music GmbH sowie die jeweiligen Künstler und Bands sind berechtigt, die Aufnahmen im erforderlichen Umfang zu bearbeiten. Dies umfasst insbesondere Zuschnitte, Größenanpassungen, Farbkorrekturen sowie die Kombination mit Texten, Logos, Grafiken oder anderen Gestaltungselementen, soweit dadurch keine berechtigten ideellen Interessen der Fotografin beeinträchtigt werden.

Die eingeräumten Nutzungsrechte dürfen innerhalb der x-media music GmbH sowie an die jeweils betroffenen Künstler und Bands weitergegeben werden, soweit dies zur vertragsgemäßen Nutzung erforderlich ist.

§4 Urheberbenennung

Die Fotografin bleibt Urheberin der Aufnahmen.

Soweit organisatorisch möglich und üblich, wird die Fotografin als Urheberin genannt. Eine Verpflichtung zur Urheberbenennung besteht jedoch nicht.

§5 Rechtsgarantie der Fotografin

Die Fotografin versichert, Urheberin der von ihr übergebenen Foto- und Videoaufnahmen zu sein und berechtigt zu sein, die in dieser Vereinbarung beschriebenen Nutzungsrechte einzuräumen.

Sie sichert zu, dass ihr keine Rechte Dritter bekannt sind, die der vertragsgemäßen Nutzung der Aufnahmen durch die x-media music GmbH sowie die jeweils betroffenen Künstler und Bands entgegenstehen.

Sollten für einzelne Aufnahmen besondere Einwilligungen oder Zustimmungen erforderlich sein oder Nutzungsbeschränkungen bestehen, wird die Fotografin die x-media music GmbH hierauf vor Übergabe der betreffenden Aufnahmen ausdrücklich hinweisen.

§6 Widerruf

Die Fotografin kann diese Vereinbarung jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Der Widerruf gilt ausschließlich für Foto- und Videoaufnahmen, die nach Zugang des Widerrufs erstellt werden.

Für sämtliche bis zum Zugang des Widerrufs erstellten und der x-media music GmbH übergebenen Aufnahmen bleiben die eingeräumten Nutzungsrechte uneingeschränkt, zeitlich unbefristet und unwiderruflich bestehen. Diese Aufnahmen dürfen weiterhin für sämtliche in §3 genannten Zwecke genutzt werden.

§7 Schlussbestimmungen

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ort, Datum: Waiblingen; 05.07.2026

Fotografin

Name: Nadine Bayer

Unterschrift: _____

N. Bayer

x-media music GmbH

Vertreten durch den Geschäftsführer Dirk Wöhrle

Unterschrift: _____